

## RESUMEN PARA ESTUDIAR

# Ley 12/1985, de 30 de octubre, del Consell Valencià de Cultura

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

## 1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para ubicar rápidamente la materia (composición, órganos, funciones, sesiones, régimen de funcionamiento y cese/incompatibilidades). Luego repasa en las secciones las reglas clave y, al final, verifica la literalidad en la norma en los artículos indicados. Así evitarás confundir requisitos, efectos y procedimiento.

## 2. Mapa de la norma

| Bloque                                                | Artículos | Qué regula                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naturaleza y fines institucionales                    | 1-4       | Define el objeto de la Ley y caracteriza al Consejo Valenciano de Cultura como institución consultiva/asesora, con autonomía y sede en Valencia; fija directrices de actuación.                                            |
| Cometidos: informes, consulta, propuestas y memoria   | 5         | Regula funciones: evacuar informes/estudios, informar anteproyectos normativos, proponer distinciones, elaborar memoria anual y facultad de pedir documentación. Incluye efecto de silencio.                               |
| Composición y requisitos de miembros                  | 7-9       | Establece integración (21 miembros, elección por las Cortes por mayoría cualificada, propuestas por grupos) y exige mayoría de edad; impone respeto de igualdad por mérito y capacidad.                                    |
| Incompatibilidades y pérdida de condición             | 10-11     | Fija incompatibilidad con ser Diputado; prevé inhabilidad para ser elegido si concurre incompatibilidad; dispone cese ineludible y causas de pérdida de condición.                                                         |
| Órganos de gobierno y atribuciones principales        | 13-21     | Enumera órganos (Pleno, Comisión de Gobierno y Presidente) y define el Pleno como máximo órgano. Asigna al Pleno elaborar el Reglamento y a la Comisión elaborar anteproyecto de gastos.                                   |
| Nombramiento, vicepresidencia/secretaría y comisiones | 16-22     | Configura la Comisión (Presidente, Vicepresidente, Secretario y 4 miembros elegidos por mayoría absoluta). Regula nombramiento del Presidente por Decreto, elección de cargos y creación de comisiones asesoras/ponencias. |
| Régimen de sesiones y adopción de acuerdos            | 23-25     | Determina periodicidad mínima, convocatoria extraordinaria, comparecencias con voz sin voto y participación del Presidente de la Generalidad/Conseller. Regula quórum, mayorías, voto decisorio y votos particulares.      |
| Personal y financiación de funcionamiento             | 26-27     | Remite el régimen del personal al aplicable a la Generalidad y establece que los gastos de funcionamiento se cubren con dotaciones en los Presupuestos de la Generalidad.                                                  |

## 3. Funciones y reglas de actuación consultiva (arts. 3-6)

### Qué hace el Consejo y cómo actúa

- Es institución consultiva y asesora en materias que afecten a la cultura valenciana.
- Evacua informes o dictámenes y realiza estudios solicitados por instituciones públicas.

### Consulta normativa y efecto del silencio

- Informa anteproyectos normativos cuando la relevancia lo requiera para consulta.
- Si transcurren dos meses sin pronunciamiento expreso ante solicitud, se entiende favorable.

## 4. Composición: integración y cualificación de miembros (arts. 7-9)

### Integración y designación

- El Consejo se integra por 21 miembros elegidos por las Cortes por mayoría de dos tercios.
- Son propuestos por los grupos parlamentarios y deben ser personas de relevante prestigio o méritos intelectuales.

## Requisitos para ser miembro

- Para ser elegido se exige haber alcanzado la mayoría de edad.
- Deben respetarse renovaciones con igualdad entre mujeres y hombres en función de mérito y capacidad.

## 5. Incompatibilidades y pérdida de condición (arts. 10-11)

### Incompatibilidad y cese automático

- La condición de miembro del Consejo es incompatible con la de Diputado de las Cortes Valencianas.
- Si incurre en causa de incompatibilidad, cesará ineludiblemente.

### Causas de pérdida de la condición

- Se pierde por fallecimiento, renuncia, expiración del periodo y por incapacidad declarada por resolución judicial firme.
- También por incurrir en incompatibilidad o por condena con inhabilitación profesional o política.

## 6. Órganos de gobierno y configuración interna (arts. 13-16)

### Órganos y máximo decisorio

- Son órganos: Consejo Pleno, Comisión de Gobierno y Presidente.
- El Pleno es el máximo órgano decisorio de la Institución.

### Composición de la Comisión y elección de miembros

- La Comisión incluye Presidente, Vicepresidente, Secretario y cuatro miembros elegidos por el Pleno.
- Los cuatro miembros se eligen por mayoría absoluta de votos del Pleno.

## 7. Competencias del Pleno y de la Comisión; Reglamento y cargos (arts. 15-22)

### Atribuciones: reglamento y gastos

- El Pleno elabora el Reglamento de organización y funcionamiento y lo eleva al Consell para aprobación.
- La Comisión elabora el anteproyecto anual de gastos.

### Nombramientos y creación de órganos de trabajo

- El Presidente de la Generalidad nombra y cesa por Decreto al Presidente del Consejo, previa audiencia.
- El Consejo elige Vicepresidente y Secretario a propuesta del Presidente; puede crear comisiones asesoras o ponencias.

## 8. Sesiones, quórum, mayorías y participación (arts. 18-25)

### Periodicidad y convocatoria

- El Pleno se reúne ordinariamente como mínimo semestralmente y la Comisión mensualmente.
- Puede convocarse extraordinariamente por decisión del Presidente o a solicitud razonada de una tercera parte.

### Validez de acuerdos y régimen de votación

- Se requiere asistencia de al menos la mitad más uno; los acuerdos se adoptan por mayoría de presentes.
- Los empates los dirime el Presidente con voto decisorio; cabe voto particular razonado.

## 9. Datos y plazos que conviene memorizar

| Materia                                                          | Dato / plazo                                                   | Art. |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| Silencio administrativo consultivo ante anteproyectos normativos | 2 meses                                                        | 5.3  |
| Periodicidad mínima de sesiones ordinarias                       | Como mínimo semestral (Pleno) y mensual (Comisión de Gobierno) | 23.1 |

## 10. Diferencias y puntos de confusión

**Cese ineludible por incurrir en causa de incompatibilidad vs. pérdida de condición por causas tasadas adicionales:** La incompatibilidad genera cese ineludible (10.c). La pérdida de condición incluye, además, fallecimiento, renuncia, expiración del periodo, incapacidad judicial firme, condena con inhabilitación y también incompatibilidad (11).

## 11. Cierre de repaso

Cuando estudies, sigue la secuencia: localiza la materia en el mapa, identifica el bloque correcto (funciones, composición, órganos o sesiones) y contrasta la regla exacta en la norma por su artículo. Así maximizarás la precisión en exámenes tipo test y supuestos.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.